

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2750/2533

บริษัทแปซิฟิค เทเลซิส เอ็นจิเนียริง
จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43 แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่าราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาตามที่สำแดงไว้ในใบขน
สินค้าคือเครื่องละ 153 เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ให้เพิก
ถอนการประเมินของจำเลยให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์จำนวน 1,123,507 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41,40)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ต้น เวทไวก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ